

감사결과 처분요구서(4)

기관명 : 한국원자력안전기술원

연번	지 적 사 항	조치의견													
4	육아시간 사용에 관한 사항 ○ 관련근거 - 「취업규칙」(8-2)에서 육아시간에 대해 아래와 같이 규정하고 있다. 제8조(육아시간) ① 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원의 청구가 있는 경우에는 24개월의 범위에서 자녀돌봄, 육아 등을 위한 1일 2시간의 육아시간을 부여할 수 있다. 다만, 육아시간은 1일 실제 근무시간이 육아시간을 제외하고 2시간 이상인 경우에 한하여 청구할 수 있으며, 09:00부터 18:00까지의 근무시간 범위 내에서 활용할 수 있다. ③ 제1항에 따라 주어진 육아시간은 자녀가 만 6세에 도달한 날(7세 생일) 자동 소멸된다. 제13조의 2(복무관리 등) ① 각 부서장은 소속 직원의 복무를 관리할 책임이 있다. - 「유연근무제 운영지침」(8-31)에서 휴게시간에 대해 아래와 같이 규정하고 있다. 제10조(근로시간대 및 휴게시간) ① 직원이 소정근로일에 근무할 수 있는 시간의 범위(이하 “근로시간대”라 한다)는 07:00부터 22:00까지로 하며, 1일 최대 근로시간은 휴게시간을 제외하고 14시간으로 한다. ② 전직원에 대하여 12:00부터 13:00까지 중식 휴게시간을 1시간 부여하며, 조식 및 석식을 하는 직원에 대해서는 각 30분의 휴게시간을 추가로 부여한다. ○ 감사결과 확인된 사항 - 아래 관련자는 취업규칙 제8조에서 규정한 1일 2시간의 육아시간을 초과하여 사용한 사실이 있다. <table><tr><th rowspan="2">소속</th><th rowspan="2">성명</th><th colspan="3">육아시간 사용내역</th></tr><tr><th>사용시작</th><th>사용종료</th><th>사용시간</th></tr><tr><td>○○○실</td><td>○○○</td><td>2023-11-23 15:35</td><td>2023-11-23 18:00</td><td>02시간 25분</td></tr></table>	소속	성명	육아시간 사용내역			사용시작	사용종료	사용시간	○○○실	○○○	2023-11-23 15:35	2023-11-23 18:00	02시간 25분	○ 시정 (○○○실) ○ 경고 (○○○) ○ 개선 (○○○실)
소속	성명			육아시간 사용내역											
		사용시작	사용종료	사용시간											
○○○실	○○○	2023-11-23 15:35	2023-11-23 18:00	02시간 25분											

- 아래 관련자는 1일 실제 근무시간이 2시간 미만인 경우에도 육아시간을 청구하여 취업규칙 제8조를 위반하여 사용한 사실이 있다. 특히, ○○○실 ○○○ 선임행정원 등 3인은 12:00부터 13:00까지의 휴게시간은 실제 근무시간에 포함되지 않음에도 근무시간에 포함된 것으로 간주하여 육아시간을 사용하였다.

소 속	성 명	날 짜	출퇴근/ 근무시간	휴 가
○○○실	○○○	20230927 수	09:46~ 11:40	1:54 (육아시간)11:40~14:40, (연차휴가)14:40~18:00, (강제보상휴가)0일1시간25분
○○○실	○○○	20240712 금	10:01~ 12:01	1:59 (연차휴가)10:00~10:05, (육아시간)16:00~18:00
○○○실	○○○	20240726 금	10:02~ 12:11	1:58 (육아시간)09:00~10:05, (육아시간)17:05~18:00
○○○실	○○○	20240927 금	10:11~ 12:08	1:49 (육아시간)09:00~10:15, (육아시간)13:00~13:45, (연차휴가)13:45~18:00

- 아래 관련자는 자녀가 만 6세에 도달한 날인 '23년 11월 24일 이후에도, '23년 11월 27일부터 '24년 3월 4일까지 계속하여 육아시간을 사용하였으며, 해당 부서장은 소속 직원의 복무를 관리할 책임이 있으나 직원의 개인정보(자녀 생년월일) 확인이 불가함에 따라 이를 확인하지 못하고 육아시간 사용을 승인한 사실이 있다.

소속(당시)	성 명	직원자녀 (생년월일)	육아시간 초과사용	비고
○○○실	○○○	○○○ (‘17.11.24.)	‘23.11.27.~‘24.03.04. (총 43회, 85시간)	만 6세 도달(‘23.11.24.)

○ 조치할 사항

- 한국원자력안전기술원장은 육아시간 기준을 위반하여 사용한 시간에 대해서는 개인의 유급휴가에서 공제하여 주시기 바랍니다. <시정>
- 자녀 만6세 도달한 이후에도 육아시간 기준을 반복적으로 위반한 직원(○○○)에 대해서 경고조치 하시기 바랍니다. <경고>
- 직원 자녀의 만 6세 도달 여부를 육아시간 신청 단계에서 신청자와 결재권자가 확인할 수 있도록, 2시간 이상 육아시간 신청은 할 수 없도록, 그리고 육아시간 사용한 날 실제 2시간 이상 근무 준수 여부를 확인할 수 있도록 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다. 또한, 동일 위반사항이 발생하지 않도록 육아시간 사용 직원을 대상으로 관련 사항을 공지하여 주시기 바랍니다. <개선>